



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 7, riunita in udienza il 13/01/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:

PANEBIANCO SALVATORE, Giudice monocratico

in data 13/01/2025 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 3483/2024 depositato il 18/07/2024

proposto da

Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1

elettivamente domiciliato presso Email_1

contro

Ag.entrare - Riscossione - Palermo

Difeso da

Difensore_1 - CF_Difensore_1

ed elettivamente domiciliato presso Email_2

Consorzio Di Bonifica 3 Agrigento - P.IVA_Resistente_1

Difeso da

Difensore_2 - CF_Difensore_2

ed elettivamente domiciliato presso Email_3

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620240017620641000 CONTRIB CONSORT 2019

a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 48/2025 depositato il

17/01/2025

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto depositato il 18 Luglio 2024, la Sig.ra Ricorrente_1, codice fiscale CF_Ricorrente_1, ricorre avverso la cartella di pagamento n. 29620240017620641000, relativa a quota consortile anno 2019, notificato il 26 aprile 2024, recante la somma di euro 1.858,00 e contro Agenzia delle Entrate – Riscossione e contro Consorzio di Bonifica 3 Agrigento.

La ricorrente, a sostegno della nullità dell'atto impugnato, eccepisce: Omessa notifica dell'atto presupposto. L'odierna ricorrente non ha mai ricevuto dal suddetto Ente la notifica di alcun avviso di pagamento o di liquidazione avente gli estremi sopra riferiti, né sul suo fondo sono state effettuate opere di miglioramento fondiario da parte dello stesso Consorzio. La mancata notificazione degli avvisi di pagamento (o di qualsiasi altro atto impositivo) comporta la nullità della cartella di pagamento e ciò anche ove tale cartella contenesse tutti gli elementi utili per l'individuazione dell'Ente impositore, del tributo e di tutte le altre indicazioni che devono essere contenute nell'avviso di pagamento. Difetto di motivazione in ordine ai presupposti di esigibilità del contributo consortile 2019. Senza recesso dalla superiore eccezione, si rileva che nemmeno attraverso la cartella che si impugna la ricorrente è stata messa in grado di comprendere nè per quali ragioni l'Ente impositore ritenga di poter pretendere le somme ivi indicate nè come ne sia stato liquidato l'ammontare. La cartella di pagamento, infatti, riguardo al ruolo si limita sostanzialmente a riportare il codice tributo, 0630, indicando, quali ulteriori elementi, solo i dati catastali dei terreni di cui la ricorrente è comproprietaria. Manca invece qualunque indicazione relativa a: le opere di miglioramento fondiario di cui avrebbero beneficiato gli immobili e da cui si sarebbe generata la spesa. Né la cartella fa riferimento alcuno a piano di classifica o altri documenti o attività dai quali risalire a concreti benefici derivanti da opere eseguite dal consorzio. Nullità della cartella di pagamento impugnata per inesistenza della pretesa tributaria. Da quanto già esposto deriva che nessun credito è dovuto dall'odierna ricorrente nei confronti dell'Ente impositore avendo la stessa sempre tempestivamente pagato quanto il Consorzio abbia legittimamente richiesto. Non si comprende, quindi, come si possa chiedere alla contribuente il pagamento di somme relative a oneri consorili prive di alcun presupposto di fatto e di diritto, di cui non si è mai conosciuta l'esistenza ed avverso le quali, quindi, non si è mai potuto proporre l'eventuale opposizione, nè predisporre opportuna difesa. Si rassegna inoltre che, nell'anno di imposta in argomento, l'Ente impositore non ha svolto nessuna opera di miglioramento fondiario che possa, oggi, sostenere una attività di recupero del credito. Sulla quantificazione della pretesa - difetto di istruttoria. La quantificazione operata dall'Ente impositore risulta erronea. Ed infatti, come anticipato in narrativa, l'odierna ricorrente dovrebbe, in ipotesi, rispondere dell'asserito debito esclusivamente per la quota alla stessa spettante - ovvero per la quota di sua proprietà- restando le altre quote dell'eventuale debito a carico dei restanti comproprietari, la sorella (Nominativo_1 CF: CF_1) e il defunto fratello (Nominativo_2, CF: CF_2) e oggi i suoi eredi.

Per i superiori motivi chiede la nullità dell'atto impugnato con vittoria di spese e compensi.

Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, che con proprie controdeduzioni contesta le motivazioni del ricorso e conferma la legittimità del proprio operato.

In ordine ai motivi afferenti la formazione e/o la notificazione degli atti sottesi alla cartella di pagamento sottesa all'intimazione oggetto di impugnazione nonché alla legittimità dell'iscrizione a ruolo con conseguente legittimazione passiva del contribuente tenuta al versamento di imposta, così come individuato dall'amministrazione creditrice, l'Agenzia rileva la propria assenza di responsabilità nonché la propria carenza di legittimazione passiva in ordine a tutte le contestazioni inerenti gli atti presupposti agli atti esattoriali impugnati. Come noto, ai sensi dell'art. 12 D.P.R. 602/1973 - come modificato dall'art. 4 D.Lgs. n. 46 del 1999, il ruolo (all.4) viene formato e sottoscritto dal titolare del credito, diviene esecutivo e, successivamente, trasmesso al Concessionario competente su base territoriale in ragione della residenza del contribuente debitore. Per quanto sopra, le iscrizioni a ruolo presenti nel database del Concessionario sono del tutto legittime e non appaiono viziate da alcun difetto di legittimazione. L'art. 68 del DL n. 18/2020 nella versione

attualmente vigente ha sancito che “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché' dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. Ciò posto ed in coerenza con l'orientamento espresso dall'Agenzia delle entrate nella Circolare n. 25/E del 20 agosto 2020, nel periodo intercorrente tra l'8 marzo 2020 (ovvero il 21 febbraio 2020 per i soggetti indicati al comma 2-bis dell'art. 68 DL 18/2020) e il 31 agosto 2021 sono stati oggetto di sospensione i termini di pagamento e, conseguentemente, le attività di recupero, anche coattivo, relativi tra l'altro a carichi, affidati agli Agenti della riscossione. Va da sé, dunque, come la “sospensione” legale dell'attività notificatoria e riscuotitiva dell'ADER sia andata di pari passo con la sospensione legale dei termini decadenziali e prescrizione, legati a tali attività. sul mancato rispetto degli obblighi di legge. Detta eccezione si palesa infondata atteso che l'operato del concessionario appare conforme a quanto previsto dalle norme di riferimento, ovvero, art. 86 DPR n. 602/1973 in combinato disposto con il d.lgs. 193/2001 e con il D.L. 203/2005 convertito in legge 248/2005. Il puntuale richiamo agli atti esattoriali e avvisi di pagamento notificati in precedenza e, conseguentemente, entrate nella sfera giuridica di conoscibilità del destinatario, esclude alla radice che possa, oggi, contestarsi, la carenza di informazione in merito al carico tributario. Difatti, la motivazione può essere adottata per relationem ad altro atto che costituisca il presupposto della pretesa azionata, atto del quale devono essere indicati gli estremi, come nel caso in esame (cfr. Cass. SS.UU. n. 11722/2010) dove, nell'estratto è indicata la cartella esattoriale e la data di notifica.

Per i suesposti motivi chiede il rigetto del ricorso con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.

Il Consorzio di Bonifica 3 Agrigento, regolarmente chiamato in causa, non risulta costituito in giudizio.

All'udienza del 13 gennaio 2025 la causa viene trattata e posta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Palermo, esaminati gli atti del procedimento, dichiara il ricorso inammissibile.

Va preliminarmente verificata la rituale instaurazione del contraddittorio, quale condizione di ammissibilità del ricorso. A tale stregua di indagine, va rilevato che la ricorrente ha provveduto a notificare la domanda giudiziale mediante consegna del ricorso in forma cartacea, per come risulta dalla raccomandata A/R n. 153036606793-6 indirizzata al consorzio di Bonifica 3 Agrigento e la raccomandata A/R n. 15297844238-0 indirizzata all'Agenzia delle Entrate - Riscossione (cfr. documentazione versata in atti). La circostanza di fatto che la detta notifica sia avvenuta il 24 Giugno 2024 rende, però, la stessa giuridicamente "inesistente", stante l'obbligatorietà – a partire dal 1° luglio del 2019 – della notifica dei ricorsi tributari esclusivamente a mezzo p.e.c. Invero, dopo una prima fase “sperimentale” sull'utilizzo facoltativo del processo telematico tributario (PTT), attivo in tutto il territorio nazionale dal 15 luglio 2017, con l'articolo 16, commi 1 e 5, del D. L. n. 119 del 2018, modificandosi il comma 3 dell'articolo 16-bis del D.Lgs. n. 546 del 1992, si è reso obbligatorio l'uso del PTT per le parti del processo, i consulenti e gli organi tecnici, con riguardo ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato "a decorrere dal 1° luglio 2019". L'uso dell'avverbio “esclusivamente” contenuto nel citato art. 16-bis, comma 3, rendono tali adempimenti (allorché) non effettuati a mezzo p.e.c. tamquam non essent, conseguendone – trattandosi di notifica del ricorso – che lo stesso venga dichiarato inammissibile, secondo quanto - pure - già condivisibilmente ritenuto anche da altre Corti di giustizia tributaria (v., ad es., Corte di giustizia tributaria di secondo grado Piemonte Torino, Sez. I, Sent., 31/10/2022, n. 990 o Comm. trib. regionale Lombardia Milano, Sez. I, Sent., 15/12/2021, n. 4441). Né la circostanza che il resistente si sia (come nella specie) costituito può sanare il vizio di instaurazione

del contraddittorio. Analogamente a quanto ritenuto dal Supremo Collegio nel periodo in cui vigeva il principio di affidamento in via esclusiva al fornitore del servizio universale (Società_1 .) dei servizi di notificazione a mezzo posta degli atti giudiziari (cfr., ex ceteris, Cass. civ., ord. n. 3010 del 7 febbraio 2018), l'adozione di un modulo procedimentale di notifica che sia "altro" che quello esclusivamente previsto dall'ordinamento comporta, infatti, un vizio di "inesistenza" (e non di semplice nullità) dell'atto, come tale non passibile di sanatoria per il tramite funzionale del "raggiungimento dello scopo".

Alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile.

La peculiarità e la (pur non assoluta) novità della questione trattata inducono la Corte alla compensazione integrale delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Palermo, in composizione monocratica, dichiara il ricorso inammissibile.

Spese compensate.

Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della VII Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Palermo il 13 Gennaio 2025.

IL GIUDICE MONOCRATICO

(Dott. Salvatore Panebianco)